

1500074-87.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500074-87.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

CF, CF, BO, IP - 2008034/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 9419425 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 315/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2007850-70.2020 - 1º Distrito

Policia de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ROBERTO ZUIN

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado mediante denúncia pelo Ministério Público em face de TIAGO ROBERTO ZUIN, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 3:15 horas, na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 1, Nova Campinas, nesta Cidade e Comarca de Campinas, o réu, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, 7 (sete) sacos de cimento argamassa, marca "Votomasssa", no importe de R\$ 76,93 (setenta e seis reais e noventa e três centavos).

Auto de prisão em flagrante (pág. 04); Boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs.05/07) e Auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 12) juntados ao caderno processual.

Recebida a denúncia em 23 de janeiro de 2020 (págs. 101/102), o acusado foi devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 125), o que fez por meio de Defensoria Pública (págs. 129/137).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, foi o réu interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação nos exatos moldes da denúncia com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

A defesa pleiteou a absolvição ante o Princípio da Insignificância; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da majorante do repouso noturno, regime aberto para cumprimento inicial da pena e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade restou comprovada diante auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo auto de exibição, apreensão e entrega.

A autoria, de igual forma, restou inconteste ante toda prova colhida nos autos.

Vejamos.

A testemunha Marcos Henrique, guarda civil municipal, em sede administrativa, aduziu que no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 03hs15min, estava de serviço junto de seu colega, quando foram acionados pelo vigilante Rauan, o qual lhes informou que indivíduo desconhecido havia furtado materiais de construção do interior de uma obra localizada na Rua Pedro Alvares Cabral, esquina com Rua General Marcondes Salgado, bairro Jardim do Bosque. Assim sendo, embarcaram o solicitante na viatura e ao diligenciarem pelas imediações lograram encontrar o acusado, o qual estava na posse de 07 (sete) sacos de cimento argamassa que foram subtraídos por ele do interior da referida construção. Diante disso, o depoente lhe deu voz de prisão e o conduziu à delegacia para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Em juízo, reconheceu o réu dentre três indivíduos que lhe foram apresentados. Declarou que, no dia do ocorrido, recebeu a notícia acerca de um indivíduo subtraindo sacos de argamassa do interior de uma obra, localizada em uma rua escura próxima a um bosque. Afirmou que o indivíduo foi encontrado junto dos materiais, sendo abordado e conduzido ao plantão policial. O indivíduo confessou o delito, esclarecendo que o vigilante que comunicou sobre o ocorrido reconheceu o mesmo indivíduo como sendo o autor do fato.

Em seguida, o guarda civil municipal José Alves Ferreira, em sede administrativa, apresentou versão dos fatos em consonância e harmonia com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, declarou que, na data do fato, foi abordado por um segurança da construção, sendo que este informou que um indivíduo havia subtraído alguns materiais do local. Em patrulha, o acusado foi abordado, levando um carinho de supermercado, posto que os materiais de construção foram localizados e reconhecidos

pelo segurança do local. Questionado, o acusado não quis se pronunciar. Por fim, informou que o fato ocorreu durante a madrugada, sendo que o acusado transportava cerca de cinco a sete sacos de argamassa.

A testemunha "R. H. P. S. M.", ouvida exclusivamente em sede administrativa, relatou que trabalha como vigilante em uma obra em construção localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, esquina com Rua General Marcondes Salgado, bairro Jardim do Bosque. Quanto aos fatos narrou que, no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 03hs10min, estava dormindo na referida construção quando escutou barulhos e, ao verificar, constatou que um indivíduo estava pegando e inserindo sacos de argamassa em um carrinho de supermercado e, assim sendo, ao questionar o meliante, pediu para que o mesmo devolvesse os objetos. Contudo, no momento em que o depoente adentrou a obra para chamar seu irmão que também estava dormindo, o acusado se evadiu correndo na posse dos objetos. Assim sendo, solicitou apoio de uma guarnição da GM e, ao embarcar na viatura e diligenciarem pelas imediações, lograram encontrar o suspeito, o qual estava na posse de 07 (sete) sacos de cimento argamassa que foram subtraídos por ele do interior de referida construção. Informou não saber o nome da empresa responsável pela obra, apenas afirmou ter sido contratado pelo pedreiro João Garcia, responsável da obra. Ademais, neste ato recebeu de volta os sacos de argamassa.

O acusado Tiago Roberto Zuin, em sede administrativa, informou que, é morador de rua e dependente químico. Quanto aos fatos, confessou ter subtraído os sacos de cimento da obra, que não tem dinheiro para comprar droga e a necessidade do consumo fez com que subtraísse os sacos de cimento para trocá-los por entorpecente.

Em juízo, permaneceu em silêncio.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado ao réu, nos exatos moldes da exordial acusatória.

Deveras, o conjunto probatório permite inferir que o réu, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, 7 (sete) sacos de cimento argamassa, marca "Votomasssa", no importe de R\$ 76,93 (setenta e seis reais e noventa e três centavos).

Conforme apurado, o acusado, aproveitando-se da tranquilidade proporcionada pelo repouso noturno, ingressou no local, que é uma obra, e passou a subtrair, para si, 07 (sete) sacos de cimento.

No entanto, o vigilante, "R. H. P. S. M.", que estava dormindo na construção, escutou barulhos, oportunidade em que constatou que o acusado estava subtraindo sacos de argamassa e inserindo-os em um carrinho de supermercado, invertendo a posse dos objetos. O vigilante solicitou ao denunciado para que devolvesse os objetos, entretanto, ele empreendeu fuga na posse dos sacos de cimento subtraídos.

Na sequência, o vigilante acionou a Guarda Civil Municipal, que compareceu ao local com uma viatura, tendo logrado êxito em localizar o acusado na posse dos objetos subtraídos.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de furto majorado, previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair, para si, durante repouso noturno, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou que não seja de sua propriedade.

Registre-se, quanto aos depoimentos prestados pelos guardas municipais, que ambos foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão do bem subtraído, tendo como consequência a prisão, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos. São eles agentes do Estado, incumbidos a reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Ainda, consoante à prisão em flagrante realizada por guarda municipal, insta salientar que este constitui em ato legal, em prol da segurança social, ou seja, não há o que se falar em proibição ao guarda municipal em proceder à prisão.

Nesse sentido, há o entendimento: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem de negada. (HC129932/ SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe01/02/2010).

Destarte, embora o silêncio não possa ser interpretado em desfavor do acusado, este nada esclareceu sobre os fatos que propiciasse a conclusão diversa da ora adotada. Frisa-se, assim, que o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar a prova produzida.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Além do mais, de rigor o reconhecimento, no caso em tela, do furto consumado e não tentado, porquanto o réu, de fato, tomou posse do bem pertencente ao estabelecimento.

Como cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária principalmente a do STF e do STJ, vem adotando, em relação ao momento consumado do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Aprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Desta forma, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. "A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/2/2016). Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp:

1654327 MG 2017/0032762-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017).

Por fim, será considerada no terceiro momento de fixação da pena a causa de aumento constante do §1º do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista a prática do furto durante o repouso noturno.

Cumprе frisar, também, que já é entendimento pacífico em nossa jurisprudência, a aplicação da majorante prevista no §1º, do artigo 155 do Código Penal, nos casos de furtos cometidos em estabelecimento comercial, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colecionado: "HABEAS CORPUS. ART. 155, §1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no §1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado." (STJ-HC: 191300MG2010/0216339-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2012, T5-QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe26/06/2012).

Oportuno destacar que a presença de vigilante nas dependências da empresa vítima não se reveste de meio apto a afastar a majorante, na medida em que não proporcionou qualquer resistência ao acusado, que deixou o local com os bens de propriedade da vítima.

Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DOIS RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS. Pretendida, por ambos os réus, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, que se reconheça o furto tentado com aplicação do maior percentual e afastamento da causa de aumento do "repouso noturno". Paulo, ainda pede abrandamento de regime prisional e, Christian, a redução da pena na primeira fase, reconhecido o furto privilegiado e redução da pena de prestação pecuniária. Descabimento para o réu Paulo Cesar e Parcial cabimento ao réu Christian. A) Absoluções por precariedade probatória. Impossibilidade. O delito de furto triplamente qualificado e as autorias atribuídas aos réus restaram cabalmente demonstradas pelas palavras do vigilante e do Guarda Municipal, contra quem nada foi apresentado, bem como pelas confissões feitas por eles, extrajudicialmente, de forma que isoladas as exculpatórias ofertadas em Juízo. Demonstrada, outrossim, a materialidade, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. B) Furto Tentado. Descabimento. Adotada a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual o furto consuma-se no momento da subtração da coisa, pouco importando se por longo ou breve espaço de tempo, ou que tenha sido abordado o réu perto do local do delito, sem que tenha conseguido fugir, o que ocorreu no caso, pois foram os apelantes abordados na via pública, já na posse de uma sacola contendo a "res furtiva". C) Afastamento do repouso noturno. Impossibilidade. Considera-se despidiendo que o local da subtração esteja vigiado, habitado, ou ainda, estivesse a vítima, de fato, em repouso, pois, o que realmente se considera é que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. Paulo - abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Réu reincidente específico, possuindo circunstância judicial desfavorável, o que

implica em maior rigor quando da fixação do regime prisional, mostrando-se o regime fechado o único cabível para evitar que persista na vida criminosa (art. 33, §2º e §3º, do CP). Ainda, reservado pela lei os regimes aberto e semiaberto somente a réus primários (art. 33, §2º, "b" e "c", do CP). Christian – Redução da pena na primeira fase. Descabimento. Foram três qualificadoras, a evidenciar maior periculosidade. Assim, adequado o acréscimo de 1/3 à pena, considerando uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável ao réu. B) Reconhecimento do privilégio. Possibilidade. Valor da "res" inferior ao salário mínimo vigente, bem como tratar-se de réu primário. Presentes as qualificadoras, que por aumentarem a gravidade da conduta, autorizam a troca da natureza da pena imposta, de reclusão, para "detenção". C) Redução da pena de prestação pecuniária. Cabimento. O valor de dois salários mínimos estabelecidos não foi justificado como exige a lei (art. 93, IX, da CF), Desse modo, reduz-se a 01 salário mínimo. Quanto ao pedido de afastamento da cobrança pela hipossuficiência, não prospera, porque se demonstrado, de fato, no Juízo das Execuções Criminais, ali será analisada uma melhor forma de pagamento, de modo a não prejudicar o réu, sendo inviável, por falta de amparo legal, o "afastamento" pretendido. Negado provimento ao réu Paulo Cesar e dado parcial provimento ao réu Christian." (TJSP; Apelação Criminal 0000046-57.2018.8.26.0616; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020) (grifado)

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, urge retratar que tal conteúdo valorativo dispõe acerca do baixíssimo grau de ofensividade e lesividade, bem como da irrelevância da conduta no âmbito social. Sob esse prisma, pondera-se que tal princípio não se enquadra ao fato em questão, porquanto a conduta de furto apresenta-se como uma ação reiterada por parte do acusado.

Reconhece-se a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1357251 MG 2012/0259399-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013)

"PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em

que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente." (STF, HC 123108, plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 01.02.2016).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. TRANCAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta do acórdão recorrido que o agravante é "agente habitual de crimes patrimoniais". Assim, haja vista a constatação da reincidência (específica) do paciente, bem como da multiplicidade dos seus antecedentes em crimes patrimoniais (conforme certidão de antecedentes juntada aos autos), o que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, fica afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, para aplicação da insignificância. Precedentes. 3. Dessa forma, estando devidamente demonstrada a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância no caso concreto, tendo em vista a habitualidade em crimes patrimoniais, torna-se prescindível a análise específica acerca da ausência de violência ou grave ameaça empregada na conduta ou da intenção do agente em se submeter a internação para tratamento de alcoolismo. Isso, porque "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...]" (EDcl no AgRg no HC n. 520.357/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 706.986/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro j. em 15/02/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio. Tal justificativa encontra respaldo nesta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 711.420/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 15/02/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 3. O valor dos bens subtraídos é de R\$ 210,12 - 12 latas de cerveja Brahma, avaliadas em R\$ 36,84; 2 latas de refrigerante Schweppes, avaliadas em R\$ 5,98; 12 unidades de mini isqueiro BIC, avaliadas em R\$ 38,40; 19 unidades de isqueiros BIC,

avaliados em R\$ 70,30, além da quantia de R\$ 58,60, montante superior a 10% do salário mínimo à data do fato, em 2019 -, sem falar que o agravante ostenta condenações definitivas anteriores por delitos patrimoniais, conforme folha de antecedentes. 4. É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial. Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1943296/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. em 08/02/2022)

Ex positis, apesar de louváveis os esforços do digno Defensor, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0000388-67.2010.8.26.0125 - pág. 84), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal) (Processo 0000394-74.2010.8.26.0125 - pág. 84) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal).

Realmente, interpretando a norma do art. 197 do Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais" (STF, 2ª T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155, do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu TIAGO ROBERTO ZUIN ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, por infração ao artigo 155, §1º, do Código Penal.

O dia-multa equivalerá ao mínimo legal.

Determino o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicada, bem como pelos maus antecedentes e reincidência do acusado, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando. Considero, para tanto, o teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez se tratar de réu reincidente. Pela mesma razão, fica obstado o "sursis" previsto no artigo 77 do mesmo diploma.

O réu poderá apelar em liberdade, eis que esteve solto durante o processo de instrução e julgamento, não sobrevivendo novas circunstâncias ensejadoras de alteração da medida cautelar.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas ex lege, na forma do art. 804 do Código Processual Penal.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA